L’abus d’influence établi

Droit anglais des contrats | Actual undue influence | Preuve et effets juridiques

Une personne peut comprendre l’opération et néanmoins signer parce qu’un tiers a abusé de son influence sur elle. L’*equity* peut permettre de remettre l’opération en cause. Il faut établir les faits et leur rôle dans la conclusion.

1. Identifier l’influence et son usage abusif

Précisez qui a exercé l’influence, ce que cette personne a dit ou fait et pourquoi son comportement était abusif dans ce contexte. Il peut s’agir d’une pression ou de l’exploitation d’une dépendance. La confiance, l’affection et la persuasion peuvent légitimement peser sur une décision. Examinez comment l’influence a été exercée et dans quel but.

2. Établir le lien avec l’opération

Le demandeur doit établir que l’abus d’influence a conduit à la conclusion. Reconstituez la chronologie des décisions antérieures, des demandes, des échanges et de la signature. Un revirement peu après une demande peut être révélateur. Envisagez aussi d’autres explications, comme une décision autonome après un temps de réflexion.

3. Prouver les faits selon le critère civil

Les faits doivent être établis selon la prépondérance des probabilités. Le juge peut se fonder sur des témoignages directs ou sur des indices. Selon *CIBC Mortgages v Pitt*, un désavantage manifeste est superflu lorsque l’abus d’influence est établi. Des conditions financières équitables peuvent coexister avec un consentement obtenu de façon abusive.

4. Examiner séparément le recours

Une opération obtenue par abus d’influence est en principe annulable. La possibilité de rétablir l’essentiel de la situation antérieure ou la confirmation de l’opération après la fin de l’influence peut influer sur le recours. Les droits d’un prêteur ou d’un autre tiers soulèvent des questions distinctes.

> Legal English | **Actual** renvoie à la preuve de l’abus d’influence par les faits. **Voidable** qualifie une opération qui produit ses effets jusqu’à son annulation.

Ce que montrent les décisions

Williams v Bayley (1866) | La pression dans son contexte

Un fils a falsifié la signature de son père sur des billets à ordre. Les banquiers ont insisté pour obtenir un accord dans lequel le père affecterait son patrimoine en garantie. Le recueil ne fait état d'aucune menace expresse de poursuites. La perspective de poursuites contre le fils a néanmoins pesé sur le père. La Chambre des lords a confirmé l'annulation de l'accord et a aussi abordé la question d'ordre public liée à l'étouffement de poursuites.

CIBC Mortgages v Pitt (1993) | Désavantage et droits des tiers

Un mari a abusé de son influence pour que sa femme accepte de donner leur logement en garantie. La Chambre des lords a jugé qu'un désavantage manifeste était superflu. Le prêteur a néanmoins conservé sa sûreté, car il n'avait ni connaissance effective des faits ni connaissance qui lui soit imputable. L'incidence de l'abus sur les droits du prêteur s'apprécie séparément.

Etridge (No 2) (2001) | Deux voies de preuve

Une relation de confiance et une opération qui appelle une explication peuvent permettre d'inférer un abus d'influence. L'autre partie peut combattre cette inférence en apportant des éléments attestant une décision libre. L'abus d'influence peut aussi être établi à partir des faits précis. Le poids d'un conseil indépendant dépend des circonstances.

Prêteur tenu de se renseigner | Waller-Edwards (2025)

Dans une relation non commerciale, un prêt commun doit alerter le prêteur s'il comporte, à première vue, une garantie qui dépasse un seuil minime pour les dettes d'une seule partie. Il faut alors vérifier quelles précautions le prêteur a prises pour éviter que la connaissance des faits lui soit imputée. L'existence même d'un abus d'influence reste une question distincte.

> Méthode | Dans *Williams v Bayley*, interprétez le comportement des banquiers à la lumière des circonstances. Dans *Pitt*, examinez séparément les droits du prêteur.

Cas pratique corrigé et sources

La cession d’une part du commerce familial

Lina dépend de son cousin Martin pour organiser son aide quotidienne. Elle a refusé deux fois de lui vendre sa part du commerce familial. Martin lui écrit qu’il cessera d’organiser l’aide si elle ne signe pas la vente le soir même. Lina signe et confie aussitôt à une amie qu’elle craignait de se retrouver sans aide. Une évaluation indépendante confirme le prix convenu. Peut-elle contester la vente ?

Corrigé

Abus et lien avec la décision. Martin a subordonné une aide essentielle à une vente immédiate à son profit. La dépendance et le délai donnent du poids au message. Les refus antérieurs, le message et les propos tenus à l’amie étayent l’idée que la pression a conduit à la signature.

Prix et recours. L’évaluation confirme que les conditions financières étaient équitables. Lina peut néanmoins prouver l’abus en montrant comment Martin a obtenu son consentement. Elle peut demander l’annulation, sous réserve de ses limites. Si la vente a été exécutée, déterminez ce que chacun devrait restituer.

Preuve. Comparez l’heure du message avec celle de la signature et du récit à l’amie. L’évaluation concerne le prix. La chronologie éclaire la façon dont le consentement a été obtenu.

> Variante | Martin fait une offre ordinaire, la maintient une semaine et précise que l’aide continuera. Lina reçoit un conseil indépendant et décide de vendre. Dans ces conditions, l’abus d’influence serait nettement plus difficile à établir.

Jurisprudence de référence

Williams v Bayley (1866) LR 1 HL 200 | Pression et sûreté

CIBC Mortgages plc v Pitt [1994] 1 AC 200 | Désavantage et connaissance

Royal Bank of Scotland plc v Etridge (No 2) [2001] UKHL 44 | Preuve et prêteurs tiers

Waller-Edwards v One Savings Bank plc [2025] UKSC 22 | Prêts à objet mixte